

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

פ/25/3372

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – הגשת ערעור), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 198. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982¹, בסעיף 198, בסופו יבוא "אולם לא יערער תובע אלא על גזר הדין".

דבר הסבר

בשיטת המשפט הישראלית, הפרקליטות יכולה לערער על זיכוי של נאשם בדין. לעומת המצב בישראל, בארצות הברית אין זכות כזו, מאחר ומדובר בפגיעה בתיקון החמישי לחוקה האמריקאית. המצב זהה אף במשפט העברי. שם, גם אם נמצאה טעות בפסק הדין המזכה נאשם, אין לחזור ולדון אותו. זאת מאחר וכבר נקבע כי "מנין ליוצא מבית דין זכאי שאין מחזירים אותו לחובה? תלמוד לומר צדק צדק תרדוף" (ראו דבריו של השופט סולברג בעניין זה בע"פ 6304/11).

קיימת תחושת רדיפה קשה כאשר המדינה מערערת על זיכוי נאשם בהליך פלילי שהתנהל נגדו. למדינה כמאשימה יש יתרון מוחלט בבחינת הגשת כתב אישום ובדיקה הדוקה של חומרי ראיות בטרם פתיחת ההליך הפלילי. אם לאחר כל זאת, בית המשפט מחליט כי הנאשם זכאי, יש לראות בכך סיום ההליך ואין לאפשר את זכות הערעור של המדינה על זיכוי. אנו מבחינים בין ערעור על אשמת הנאשם לבין ערעור המדינה על קלות עונשו של נאשם שהורשע. זאת כדי לא למנוע מהמדינה להעביר ביקורת על עונשו של נאשם נוכח ענישה בלתי מידתית. לפיכך, מוצע לקבוע כי אך ורק הנאשם יוכל לערער על הרשעתו בדין בעוד לתובע תאפשר האפשרות לערער אך ורק על גזר הדין.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 47.